



**Sentenza con motivazione contestuale**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI ROMA**  
**II SEZIONE LAVORO**

Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli,  
all'udienza del 04 novembre 2021, ha pronunciato

**SENTENZA ex art.429 co. 1 c.p.c.**

nella **causa n. 27366/2020 R.G.A.C.** promossa da

*Parte\_1* , *Parte\_2* (**Avv. NANNI NICOLA**)

contro

*CP\_1* in persona del legale rappresentante *pro tempore* (**Avv. PISCHEDDA SAMUELA**)

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ritualmente notificato alla parte convenuta in epigrafe, i ricorrenti adivano il giudice del lavoro, chiedendo accertarsi che erano dipendenti del ramo d'azienda affittato da *Parte\_3* a *Controparte\_2* con atto del 13.09.2017; che, intervenuto il fallimento di *Parte\_3* in data 12.11.2018 l'affittuario aveva retrocesso il ramo d'azienda al fallimento; che il suddetto ramo di azienda era stato trasferito dal *Parte\_4* a *Controparte\_3* per atto Notaio *Per\_1* del 05.09.2019; che, nel caso di specie, il trasferimento dell'azienda era avvenuto nell'ambito di procedura concorsuale, e che il Fondo di Garanzia *CP\_1* aveva l'obbligo di intervenire a tutela e garanzia dei crediti dei lavori appartenenti all'azienda ceduta; che i loro crediti

erano stati ammessi al passivo del **Parte\_4** quanto alla signora **Parte\_2** per l'importo complessivo di euro 22.326,00 (di cui euro 16.231,91 a titolo di TFR ed euro 6.094,09 quali retribuzioni mesi di agosto e settembre 2017, ferie non godute, permessi non goduti); e quanto al sig. **Pt\_1** per l'importo complessivo di euro 63.748,48 (di cui euro 55.912,58 a titolo di TFR ed euro 7.821,90 quali retribuzioni mesi di agosto e settembre 2017, ferie non godute, 13 e 14 mensilità, permessi non goduti). Chiedevano, pertanto, di dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza dei provvedimenti di **CP\_4** datati 21.10.2019, con i quali erano state respinte le domande tese ad ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR e delle ultime mensilità; dichiarare il diritto di ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia **CP\_1** per il pagamento del TFR per il pagamento dei crediti diversi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, nella misura massima di legge, e per l'effetto condannare **CP\_1** al pagamento in favore della signora **Parte\_2** dell'importo 16.231,91 dovuto a titolo di TFR e dell'importo di euro 3.023,25 ex art. 2 d.lgs.80/92, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché in favore del sig. **Pt\_1** dell'importo 55.912,18 dovuto a titolo di TFR e dell'importo di euro 4.018,14 ex art. 2 d.lgs.80/92, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. Il tutto, con vittoria di spese e di onorari.

Eccepivano che, contrariamente a quanto ritenuto da **CP\_1** nel provvedimento di rigetto, non si trattava di un caso di affitto di ramo d'azienda da parte di società *in bonis*, quanto piuttosto di un trasferimento di azienda eseguito da società assoggettata a procedura concorsuale, essendo la **Controparte\_3** (acquirente del ramo d'azienda) e la **Controparte\_2** (ex affittuaria del ramo d'azienda) la stessa società, ed avendo l'affittuaria **Controparte\_3** in data 12.11.2018, retroceduto il ramo d'azienda al fallimento, ai sensi dell'art. 79 LF, con la conseguenza che i lavoratori erano tornati in forza alla società fallita.

Si costituiva in giudizio la parte convenuta contestando integralmente l'avversa domanda, e chiedendone il rigetto, perché infondata in fatto e in diritto. In particolare, contestava la sussistenza dei requisiti per l'intervento del fondo di garanzia, deducendo che il fallimento di **Parte\_3** (società cedente) non aveva determinato *ex se*

l'automatica retrocessione dei lavoratori passati alle dipendenze del cessionario ( [...] CP\_2 , non avendo i ricorrenti provato che il cessionario avrebbe esercitato il recesso del contratto di affitto ai sensi dell'art. 79 L.F. sulla base di una mera Pec inviata al fallimento, in mancanza di ulteriori evidenze probatorie, non allegate né dimostrate, né desumibili dalle comunicazioni uniemens e dall'estratto della Org\_1 da cui, semmai, risultava che i dipendenti avevano continuato a rimanere nell'organico della cessionaria fino al 2019.

La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.

Alla odierna udienza, la causa veniva chiamata per la discussione e, all'esito, veniva decisa mediante pronuncia contestuale di dispositivo e motivazione, ex articolo 429 c.p.c.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda non è fondata e come tale non merita di essere accolta per le ragioni di seguito esposte.

Si premette che, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1, nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto, possono ottenere, a domanda, il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito ai sensi della L. n. 297 del 1982, dei crediti di lavoro non corrisposti diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto.

Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il diritto del lavoratore di ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia, a carico dell' CP\_1 ex art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, ha natura di "diritto di credito ad una prestazione previdenziale che nasce, non in forza del rapporto di lavoro ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale. Tale diritto, infatti si perfeziona, non al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla predetta legge, vale a dire, l'insolvenza del datore di lavoro, la verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione a passivo, ovvero all'esito di

procedura esecutiva. Ciò in quanto il Fondo di garanzia svolge la funzione di attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, a cui corrisponde la relativa obbligazione contributiva ad esclusivo carico del datore di lavoro. In tale contesto, l'interesse del lavoratore alla tutela viene conseguito, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, mediante l'assunzione di un'obbligazione pecuniaria, da parte dell'ente previdenziale, il cui *quantum* è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo.

Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge; per tale ragione, occorre proporre una domanda amministrativa, per ottenere la prestazione, e solo successivamente alla verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata (cfr., la fra le più recenti, anche Cass. 9.6.2014 n. 12971, conforme all'orientamento più recente di cui Cass. 19.12.2005 n. 27917 e Cass. 8.3.2011 n.5494).

Anche secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez. lav. N.26819/2016), tale principio può ritenersi valido sia con riferimento al credito avente ad oggetto il TFR, sia con riguardo agli altri crediti di lavoro non corrisposti, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono (Cass. n. 16617 del 2011, n. 8265 del 2010, Cass. n. 27917 del 19 dicembre 2005).

Tali crediti, in caso di insolvenza del datore di lavoro, hanno natura distinta ed autonoma rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, pur se hanno oggetto coincidente, restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale.

Ne deriva, pertanto, che il diritto si perfeziona autonomamente al solo verificarsi dei requisiti previsti dalla predetta legge secondo le regole specifiche di questa: insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito nell'ambito di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva.

Tutto ciò premesso in termini generali, nel caso di specie, i documenti prodotti dalle parti e le deduzioni svolte in atti, hanno acclarato che: in data 13.9.2017, la **Parte\_3** presso la quale lavoravano i ricorrenti, stipulava un contratto di affitto di ramo di azienda con **Controparte\_2** tale accordo escludeva dalla cessione del ramo d'azienda i debiti maturati alla data della cessione (art. 4), mentre quanto ai dipendenti del ramo d'azienda ceduti, la cedente garantiva (art. 8 del contratto, punto h) che essi erano stati regolarmente retribuiti ed erano stati effettuati tutti gli accantonamenti obbligatori in ordine al TFR.

E' pacifico che, in data 15.9.2017, i ricorrenti sottoscrivevano un accordo di conciliazione con la **Parte\_3** per il pagamento del TFR, delle mensilità indicate in ricorso, delle ferie e dei permessi non goduti e dei ratei delle mensilità aggiuntive, relativamente ai quali ottenevano un decreto ingiuntivo non opposto, in conseguenza dell'inadempimento della **Parte\_3**

E' provato che, con sentenza n. 5050/2018 del 12.9.2018, il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento della società **Parte\_3**

Hanno dedotto i ricorrenti che, in data 12.11.2018, la società affittuaria, dopo aver cambiato denominazione in **Controparte\_3** manifestava al curatore fallimentare l'intento di recedere dal contratto di affitto ex art. 79 L.F., pur continuando comunque *“a gestire in via provvisoria il ramo di azienda”*; che, in data 26.2.2019 i crediti dei ricorrenti, nei termini meglio specificati in ricorso, venivano ammessi allo stato passivo della procedura fallimentare.

Nel frattempo, è documentato e non contestato che il **Parte\_4** abbia ceduto il ramo di azienda, mediante aggiudicazione all'asta, nel luglio 2019, con aggiudicazione all'ex affittuaria **Controparte\_3** alla quale l'azienda veniva trasferita con atto del 5.9.19, il cui art 3 stabiliva: *“Le parti convengono che ai sensi dell'art. 105, 4 comma, del R.D. 267/1942, e' esclusa la responsabilita' della parte cessionaria per i debiti relativi all'esercizio dell'azienda ceduta sorti prima del 13 settembre 2017”*.

Ebbene, deve ritenersi, anche alla luce delle difese e produzioni di **CP\_1** che nel caso di specie non sussistano i presupposti per l'attivazione del Fondo di Garanzia, atteso che

l'ammissione alla procedura concorsuale ha interessato la Pragma in un momento successivo alla cessione del ramo d'azienda, e quindi essa non era più il datore di lavoro dei ricorrenti, nel momento in cui la domanda di insinuazione al passivo è stata proposta.

Peraltro, **CP\_1** ha dimostrato documentalmente (cfr. allegati 3,4) che i ricorrenti hanno continuato il rapporto di lavoro con la cessionaria (**Controparte\_2** fino al settembre 2019 ben oltre, quindi, il fallimento della cedente, avvenuto il 12.09.2018 (cfr. estratti contributivi dei ricorrenti e flussi uniemens, in atti).

Né in senso contrario, i ricorrenti hanno offerto adeguata prova documentale, non potendosi ammettere la richiesta prova per testi finalizzata a dimostrare l'epoca della retrocessione dedotta.

In punto di diritto, si osserva che la giurisprudenza di legittimità, relativamente ad ipotesi circolatorie sovrapponibili a quella oggetto del presente giudizio, in tema di titolarità del debito di quota del t.f.r. maturato fino al trasferimento d'azienda ([Cass. n. 19291 del 2011](#); [Cass. n. 20837 del 2013](#), Cass. n. 24730/2015) e in ordine alla posizione dell' **CP\_1** che subentra *ex lege* nel debito del datore di lavoro insolvente (previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori, mediante insinuazione nello stato passivo divenuto definitivo e nella misura in cui risulta in quella sede accertato), ha analizzato la questione sulla possibilità che l'obbligo del Fondo di garanzia di cui alla [L. n. 297 del 1982, art. 2](#), possa scaturire, incondizionatamente, dalla sola ammissione al passivo della domanda del lavoratore. In particolare, se il Fondo subentri per la domanda, in sede fallimentare, della sola quota di t.f.r. maturata presso il precedente datore di lavoro assoggettato a fallimento, successivamente alla cessione dell'azienda, ed a prescindere dalla verifica della prosecuzione con il cessionario del rapporto di lavoro già intercorso con il cedente.

In tale senso, in numerose pronunce, la Suprema Corte ha recentemente ribadito ([Cass. n. 19277 del 2018](#), [Cass. n. 23047 del 2018](#); [Cass. n. 23775 del 2018](#); [Cass. n. 23776 del 2018](#); [Cass. n. 14348 del 2019](#); [Cass. n. 5376 del 2020](#)) che il Fondo di garanzia svolge una funzione esclusivamente assicurativa e previdenziale di protezione dei lavoratori dal

rischio dell'insolvenza di colui il quale è il proprio datore di lavoro, al momento in cui il t.f.r. diviene esigibile, mentre è svincolata, quanto all'operatività del meccanismo di garanzia, dal legame con i presupposti concreti delle obbligazioni retributive rimaste inadempite a causa dell'insolvenza che, dunque, diventano l'oggetto della diversa ed autonoma prestazione previdenziale.

La Suprema Corte ha precisato, quindi, che “ **CP\_1** quale gestore del **Org\_2** può contestare la concreta operatività della regola di intervento del **Org\_2** incentrata sul ricorrere degli elementi previsti dalla stessa fattispecie di cui alla [L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2](#), ed al D.Lgs. n. 82 del 1990, art. 2, ed, in particolare, il richiamo all'[art. 2120 c.c.](#), fa sì che la disciplina ivi contenuta costituisca l'oggetto dell'obbligo assicurativo pubblico, rendendo palesi i presupposti per l'intervento del **Org\_2** da ravvisare nelle seguenti circostanze, che: a) sia venuto ad esistenza l'obbligo di pagamento del t.f.r. fissato dall'[art. 2120 c.c.](#), in capo al datore di lavoro che è tale quando cessa il rapporto di lavoro; b) egli, in tale momento, si trovi in stato di insolvenza; dunque, sempre ai sensi del disposto dell'[art. 2120 c.c.](#), è necessario, innanzi tutto, che sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro perchè il t.f.r. non può essere preteso se non alla cessazione del rapporto di lavoro (vd. da ultimo Cass. n. 2827 del 2018); ed è la stessa fattispecie di cui alla [L. n. 297 del 1982, art. 2](#), che include la risoluzione del rapporto, espressamente, fra i presupposti di applicazione della tutela; lo scopo sociale della direttiva Europea recepita dal legislatore nazionale, inoltre, pretende che la copertura del Fondo di garanzia sia prestata per i crediti insoddisfatti maturati in un periodo determinato di tempo, attesa la finalità di tutela dal bisogno indicata dalla [direttiva 987/80](#) e successive modificazioni, per cui l'intervento del Fondo di garanzia non si allarga a coprire qualsiasi inadempimento ma solo l'inadempimento del t.f.r. e delle ultime tre mensilità di retribuzione; l'intervento del Fondo di garanzia non si giustifica laddove sia inesistente la relazione causale e temporale tra inadempimento datoriale ed insolvenza dichiarata con procedura concorsuale, posto che le tutele dei lavoratori, in ipotesi di trasferimento d'azienda, formano oggetto di altre specifiche previsioni di

derivazione comunitaria come la direttiva 2001/23 (art. 2, paragrafo 1)” (in tal senso, [Cass. 19277 del 2018](#)).

Con riferimento all'ipotesi della cessione d'azienda specificamente, è stato quindi ritenuto ([Cass. n. 19291 del 2011](#)) che il diritto al trattamento di fine rapporto [ex art. 2020 c.c.](#), matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale, e anche che l'esigibilità del credito è rinviata al momento della cessazione del rapporto.

“Quindi il credito per t.f.r. non è ancora esigibile, tant'è che neppure comincia a decorrere il termine di prescrizione. Alla cessazione del rapporto il datore di lavoro cessionario risponderà per l'intero t.f.r. (in via diretta quanto alla quota di t.f.r. maturata dopo la cessione; in via solidale quanto alla quota maturata precedentemente); invece il datore di lavoro cessionario risponderà solo per la quota di t.f.r. maturata prima della cessione” (cfr. Cass. Ult. Cit.).

Da ultimo, a corollario dei predetti principi, si è ritenuto che (Cass. sez. lav. n.4897/2021) ”In definitiva, anche con riferimento alla fattispecie in cui il fallimento del cedente intervenga dopo che sia cessato il rapporto di lavoro proseguito con il cessionario, va riaffermato il principio secondo cui la [L. n. 297 del 1982, art. 2](#) e il D.Lgs. n. 82 del 1990, art. 2, si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il t.f.r. diviene esigibile ed in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta ed, inoltre, poichè il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente, non può vincolare l'**CP\_1** che è estraneo alla procedura e che perciò deve poter contestare il credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia della [L. n. 297 del 1982, art. 2](#). Alla luce delle superiori deduzioni, è evidente che non viene in rilievo il principio espresso da [Cass. 26021 del 2018](#), riferito alla diversa ipotesi di fallimento del cessionario e di intervenuta cessazione del rapporto di lavoro alle sue dipendenze, che ha escluso che la domanda all'**CP\_1** di corresponsione del t.f.r. fosse condizionata dal previo

esperimento da parte del lavoratore, insinuatosi al passivo del fallimento del datore di lavoro per l'intero credito, delle azioni esecutive nei confronti della società affittuaria d'azienda alla quale era stato trasferito durante il rapporto e che lo aveva retrocesso alla curatela, rimanendo coobbligata "pro quota" ai sensi dell'[art. 2112 c.c.](#). “

Pertanto, nel caso di specie, i ricorrenti non avevano titolo per ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia, atteso che il Tfr non era esigibile ed il credito doveva ritenersi trasferito in capo alla cessionaria.

Né la clausola del contratto di affitto di azienda che escludeva dalla cessione del ramo d'azienda i debiti maturati alla data della cessione, può escludere la responsabilità solidale della cessionaria prevista dalla norma generale di cui all'art.2112 c.c., non rientrando tale pattuizione fra le ipotesi normative di legittima deroga al principio di solidarietà, consentita per il cedente e non del cessionario, come invece previsto nel caso di specie (co. 2).

Dunque, in applicazione di quanto disposto dall'art.2112 c.c., quale norma generale nei trasferimenti aziendali, la cessionaria avrebbe dovuto rispondere solidalmente dei crediti della cedente, in forza del contratto di cessione del ramo di azienda del 13.09.2017, peraltro confermato anche dall'espressa previsione in tale senso dei verbali di conciliazione, prodotti dai ricorrenti nel proprio fascicolo.

Alla luce delle argomentazioni che precedono, i CU 2020 che i ricorrenti hanno depositato in corso di causa, pur essendo astrattamente ammissibili in quanto di formazione successiva al deposito del ricorso, non rilevano ai fini del decidere.

La domanda, pertanto, deve essere decisa come da dispositivo.

L'esistenza di orientamenti contrastanti nel presente Ufficio consente una compensazione integrale delle spese di lite.

**P.Q.M.**

Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite fra le parti.

Così deciso in Roma, 04 novembre 2021

Il giudice del lavoro

*Antonianna Colli*